第六節　土地使用分區管制要點

一、本要點依據都市計畫法第 22 條、第 32 條及都市計畫法臺中市施行自治條例第 49 條規定訂定之。

二、本計畫區內各種土地使用分區之建蔽率、容積率不得大於下表規定：

使用分區		建蔽率（%）	容積率（%）
住宅區	第一之一種住宅區（住1-1）	60	120
	第一種住宅區（住1）	60	165
	第二種住宅區（住2）	60	180
	第三種住宅區（住3）	60	200
	第四種住宅區（住4）	50	280
商業區		80	320
購物專用區		40	180
產業專用區一		60	210
產業專用區二		60	300
產業專用區（供園區管理機構使用）		50	250
產業專用區（供污水處理廠使用）		60	200
乙種工業區		60	210
零星工業區		60	210
宗教專用區		60	160
電信專用區		50	250
郵政專用區		50	250
公用事業專用區		50	250

註：購物專用區之停車場如以立體化方式與購物中心整體規劃採全區一期興建，建蔽率得提高為60%，惟各層商業建築面積以不超過40%之基地面積為原則，且法定空地不得留設停車位。

三、第一之一種住宅區（住 1-1）得採下列方式申請開發建築：

（一）申請整體開發者

1. 開發規模不得低於 0.2 公頃。
2. 應留設總開發面積 30%以上之公共設施用地，並於申請建照前捐贈予市政府。
3. 所捐獻公共設施用地應配合建築行為完成建設，並應以設置必要之廣場、鄰里公園、兒童遊樂場為限。前述三項公共設施用地應集中留設，其每處公共設施用地最小規模應在 200 平方公尺以上。
4. 為鼓勵整體開發，申請者得依下列容積獎勵辦法給予容積獎勵。容積獎勵額度公式：

   V = [(V0+20%)/(1-V1)]

   V = 扣除公共設施用地後，建築基地接受獎勵後之容積率（但不得大於 240%）。

   V0= 基準容積率（提供公共設施用地前，原申請開發建築基地之容積率，即 120%）。

V1= 無償提供公共設施用地之比例（不得少於申請開發基地總面積之 30%）。

（二）採個別建築者

1. 建築基地面臨現有巷道者，應自建築線再退縮 1 公尺建築，退縮部分供道路使用，並得計入法定空地。

2. 應於建造執照核發前繳納代金，代金之計算式為申請基地土地面積之 30%乘以當時土地公告現值加四成。

四、購物專用區

（一）購物專用區範圍內土地及建築物之容許使用項目如下：

1. 零售業

2. 休閒服務業

3. 娛樂服務業

4. 日常服務業

5. 一般服務業

6. 金融保險及不動產業

7. 停車場

（二）為提升建築基地保水性，購物專用區之基準開挖面積不得超過基地面積之 75%。

五、產業專用區

（一）產業專用區一以供與工業生產直接或相關之下列各行業使用為限。

1. 低（無）污染製造業，並經主管機關同意。

2. 倉儲業（含儲配運輸物流）。

3. 資訊及通訊傳播業（不含影片放映業、傳播及節目播送業、電信業）。

4. 專業、科學及技術服務業中之企業總管理機構及管理顧問業、研究發展服務業、專門設計服務業、工程服務及相關技術顧問業、技術檢測及分析服務業。

前項各款所列行業使用之土地，得併供下列附屬設施使用：

1. 辦公室。

2. 倉庫。

3. 生產實驗及訓練房舍。

4. 環境保護設施。

5. 單身員工宿舍。

6. 員工餐廳。

7. 從事觀光工廠或文化創意產業之相關設施。

產業專用區一之建築物及土地之使用不得逾越「都市計畫法臺中市施行自治條例」中「乙種工業區」之規定。

（二）產業專用區二以支援工業園區營運所需產業之發展使用為主，並得為下列土地及建築物之使用。

1. 餐飲業。

2. 機電、管道及其他建築設備安裝業。

3. 電信業。

4. 前條第一項第四款以外之專業、科學及技術服務業（不含獸醫服務業、藝人及模特兒等經紀業）。

前項供支援產業使用之土地，於符合建築、消防及其他安全法規規範要件下，得與前條第一項所列行業於同一建築物內混合使用，但其所占樓地板面積，不得超過該建築物總樓地板面積百分之三十。

（三）產業專用區（供園區管理機構使用）以供設置園區管理服務中心使用。

（四）產業專用區（供污水處理廠使用）以供設置園區污水處理所需之相關設施使用。

六、乙種工業區申請設置公共服務設施及公用事業設施，其使用細目、使用面積、使用條件及管理維護事項之核准條件如附表；申請作業程序及應備書件，依「臺中市都市計畫甲種乙種工業區土地申請設置公共服務設施及公用事業設施總量管制作業要點」規定辦理。

七、公用事業專用區以供電力、電信或郵政事業使用為限。

八、本計畫區內各項公共設施用地之建蔽率、容積率不得大於下表規定：

公共設施種類		建蔽率（%）	容積率（%）
機關用地		50	250
公園兼滯洪池用地		15	45
公園兼兒童遊樂場用地		15	45
市場用地		60	240
停車場用地（停2）	平面使用	10	20
	立體使用	80	200
加油站用地		40	120
污水處理廠用地		60	160
環保設施用地		50	160
車站用地		40	200 （高架月台不計入容積）
捷運系統用地（捷G14-1、捷G14-2、捷G15-1、捷G16-1、捷G16-2、捷1、捷2、捷3、捷運系統用地兼供公園使用、捷運系統用地兼供道路使用、捷運系統用地兼供鐵路使用、鐵路用地（得供捷運設施使用））		不予規定	不予規定

註：「擬定臺中市烏日都市計畫細部計畫（明傳產業園區部分）」內「廣場兼停車場用地」申請多目標使用時，其建蔽率及容積率比照上表停車場用地之規定，其中停車場用地使用面積，及以停車場用地申請作多目標使用面積，不得超過「廣場兼停車場用地」計畫面積之50%。

九、車站用地內作車站站體及相關附屬設施之樓地板面積超過 250 平方公尺部分，每 150 平方公尺設置 1 部停車空間。數量未達整數時，其零數應設置 1 部停車空間。機車、自行車之停車格位，依汽車停車格位加乘 2 倍計算。

十、捷運系統用地（捷 G14-1、捷 G14-2、捷 G15-1、捷 G16-1、捷 G16-2、捷 1、捷 2、捷 3）、捷運系統用地兼供公園使用、捷運系統用地兼供道路使用、捷運系統用地兼供鐵路使用、鐵路用地（得供捷運設施使用）供捷運路線、場、站、變電站、相關附屬設施及事業使用。

十一、「擬定臺中市烏日都市計畫細部計畫（明傳產業園區部分）」內公共設施用地相關規定如下：

（一）廣場兼停車場用地、公園兼滯洪池用地、公園兼兒童遊樂場用地、停車場用地等公共設施用地依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」申請使用，並以下列非營業性之公共使用設施為限。

項目	使用項目
廣場兼停車場用地	1.廣場地下作下列使用： （1）停車場、電動汽機車充電站及電池交換站。 （2）電信設施、配電場所、變電所及其必要機電設施。 （3）集會所及民眾活動中心。 （4）資源回收站。 （5）天然氣整壓站及遮斷設施。 2.停車場 （1）電信、有線、無線設備、機房及天線。 （2）電動汽機車充電站及電池交換站。 （3）配電場所、變電所及其必要機電設施。 （4）公共使用之民眾活動中心。 （5）天然氣整壓站及遮斷設施。 （6）地上興建自來水、再生水、下水道系統相關設施。 （7）地下興建資源回收站。 3.地下自來水、再生水、下水道系統相關設施或滯洪設施使用。
公園兼滯洪池用地	地下作下列使用： 1. 停車場、電動汽機車充電站及電池交換站。 2. 天然氣整壓站及遮斷設施、電信設施、配電場所、變電所及必要機電設施、資源回收站。 平面多目標使用： 1. 集會所、民眾活動中心。 2. 停車場、電動汽機車充電站及電池交換站。 3. 自來水、下水道系統相關設施、電信設施、資源回收站等所需之必要設施。

項目	使用項目
公園兼兒童遊樂場用地	地下作下列使用： 1. 停車場、電動汽機車充電站及電池交換站。 2. 天然氣整壓站及遮斷設施、電信設施、配電場所、變電所及必要機電設施、資源回收站。 平面多目標使用： 1. 集會所、民眾活動中心。 2. 停車場、電動汽機車充電站及電池交換站。 3. 自來水、下水道系統相關設施、電信設施、資源回收站等所需之必要設施。
停車場用地	1.電信、有線、無線設備、機房及天線。 2.電動汽機車充電站及電池交換站。 3.配電場所、變電所及其必要機電設施。 4.公共使用之民眾活動中心。 5.天然氣整壓站及遮斷設施。 6.地上興建自來水、再生水、下水道系統相關設施。 7.地下興建資源回收站。

（二）綠地用地（詳附圖 9 位置）於工程設計時，應維持五光路 631 巷之通行。

十二、環保設施用地之容許使用項目如下：

（一）污水處理設施及設備。

（二）垃圾、廢棄物處理設施及設備、焚化爐、灰渣掩埋場、環保及其他相關附屬設施等。

（三）環境監測設施及設備。

（四）其他經臺中市政府環境保護局審查同意設置之相關辦公及服務設施。

十三、本計畫區內可建築土地之停車空間設置標準如下：

（一）實施區段徵收或市地重劃但 104 年 12 月 24 日未完成配地地區及 1,000 平方公尺以上基地由低使用強度變更為高使用強度之整體開發地區之住宅區及商業區建築基地，申請建築時應設置之停車空間標準規定如下表，但因基地情形特殊經提臺中市政府都市設計審議委員會審查同意者，不在此限。

總樓地板面積（㎡）	停車設置標準
1～250	設置一部
251～400	設置二部
401～550	設置三部
以下類推	—

（二）機車（或自行車）停車位標準為每輛之長度不得小於 1.8 公尺、寬度不得小於 0.9 公尺，其集中設置部數在 20 部（含）以上者，得以每部 4 平方公尺核計免計入總樓地板面積。

（三）購物專用區應整體規劃且至少必需留設 20%之基地面積作為停車場使用，惟基於彈性商業功能設計，得以立體化方式與購物中心整體規劃，但各層商業建築面積不超過 40%之基地面積為原則，並應提送臺中市政府都市設計審議委員會審議。

（四）原「擬定烏日都市計畫（部分工業區、變電所用地為第 3 種住宅區）細部計畫案」（詳附圖 1）之住宅區建築基地於申請建築時，其建築樓地板面積在 250 平方公尺（含）以下者，應留設 1 部停車空間；超過 250 平方公尺以上部份，每滿 150 平方公尺，設置 1 部，其餘數超過 75 平方公尺，則增設 1 部。

（五）原「變更烏日都市計畫（配合九德地區區段徵收開發）案」（詳附圖 1）之商業區依「都市計畫各種土地使用分區及公共設施用地退縮建築及停車空間設置標準」之 2 倍辦理，並至少劃設申請建築基地面積的 10%土地供作平面式停車空間使用，該供停車使用土地得計入法定空地，並應保持至少 1/2 以上透水性，及妥為植栽綠化。其餘土地使用分區及公共設施用地依部訂「都市計畫各種土地使用分區及公共設施用地退縮建築及停車空間設置標準」辦理。

（六）「擬定烏日都市計畫（第二次通盤檢討變更內容明細表編號五案原工業區變更為住宅區部分）細部計畫案」（詳附圖 1）之住宅區建築基地申請建築時，其樓地板在 250 平方公尺（含）以下者，應留設 1 部停車空間，超過部份每 150 平方公尺及其零數應增設 1 部停車空間。

（七）「擬定臺中市烏日都市計畫細部計畫（明傳產業園區部分）」內之停車空間設置規定如下：

1. 產業專用區一及產業專用區二之建築基地於申請建築時，其建築樓地板面積每超過 250 平方公尺或其零數應設置一輛汽車停車位與一輛機車停車位，但因實際特殊需求或原因，經專案向工業主管機關申請同意，得依個案予以彈性調整。

2. 機車(或自行車)停車位標準為每輛之長度不得小於 1.8 公尺、寬度不得小於 0.9 公尺，其集中設置部數在 20 部(含)以上者，得以每部 4 平方公尺核計免計入總樓地板面積。

3. 前款以外之建築物，依「建築技術規則」設計施工編第 59 條規定辦理。

十四、本計畫區內可建築土地之退縮建築標準如下：

（一）計畫區內建築基地除已另有擬定細部計畫或區段徵收計畫範圍並已訂有退縮標準應依該規定辦理外，其餘地區之分區及公共設施用地應依下列規定辦理：

1. 住宅區及商業區凡面臨 7 公尺（含 7 公尺）以上計畫道路之建築基地，應設置 4 公尺騎樓或無遮簷人行道。凡面臨未達 7 公尺計畫道路，以及面臨現有巷道（含重劃增設道路）之建築基地，應由建築線退縮 0.5 公尺建築。

2. 工業區基地應自建築線退縮 4 公尺作為無遮簷人行道，退縮部分得計入法定空地。

3. 購物專用區自道路境界線至少退縮 5 公尺建築，不得設置圍籬及停車空間，但得計入法定空地。退縮部分應予植栽綠化，並提供 4 公尺作為無遮簷人行道供公眾通行使用。

4. 變電所用地四周應自道路境界線退縮 6 米供作緩衝綠帶使用。

5. 捷運系統用地：

（1）為塑造良好都市景觀及完整之人行系統，捷運系統用地（捷 G14-1、捷 G14-2、捷 G16-1、捷 G16-2）面臨計畫道路，應設置 4 公尺騎樓地或無遮簷人行道；捷運系統用地（捷 G15-1）臨建國南路一側應退縮 11 公尺（其中北側面臨計畫道路應退縮 7 公尺，以配合建國南路拓寬使用且不得建築，其餘 4 公尺應設置騎樓地或無遮簷人行道），其餘面臨計畫道路部分應設置 4 公尺騎樓地或無遮簷人行道。

（2）G15 車站出入口（1）（捷 G15-1）應設置至少 4 公尺寬之無遮簷或有遮簷之通道，以連通南、北兩側計畫道路，供乘客通行使用。

6. 捷運系統用地兼供公園使用、捷運系統用地兼供道路使用、捷運系統用地兼供鐵路使用及鐵路用地（得供捷運設施使用）屬捷運路線墩柱（含基礎）及連通道（平面及空橋）之範圍，故無需退縮建築。

7. 其他土地使用分區及公共設施用地，凡面臨 7 公尺（含 7 公尺）以上計畫道路之建築基地，應自計畫道路退縮 4 公尺作為無遮簷人行道。凡面臨未達 7 公尺計畫道路，以及面臨現有巷道之建築基地，應由建築線退縮 0.5 公尺建築。

（二）原「擬定烏日都市計畫（第三鄰里）細部計畫案」（詳附圖 1）之住宅區，其建築基地前計畫道路為 15 公尺以下時，應由建築線向內側退縮 4 公尺，其中臨建築線之 2 公尺為人行步道，餘 2 公尺為建築物前院（2 公尺人行步道得列入前院深度及空地計算）（詳附圖 4）。

（三）原「擬定烏日都市計畫（部分工業區、變電所用地為第 3 種住宅區）細部計畫案」（詳附圖 1）退縮規定如下（詳附圖 5）：

1. 住宅區

（1）建築基地北側應自 4 公尺人行步道用地境界線至少退縮 10 公尺建築，不得設置圍牆及圍籬，但得計入法定空地。退縮部分應予植栽綠化，並至少提供 5 公尺供人行使用。

（2）建築基地東側、西側及南側臨接道路部分，應自道路用地境界線至少退縮 5 公尺建築，不得設置圍牆及圍籬，但得計入法定空地。退縮部分應予植栽綠化，並至少提供 2.5 公尺供人行使用。

（3）建築基地東南側臨乙種工業區部分，應退縮 8 公尺建築，但得計入法定空地，退縮部分應予植栽綠化。

2. 公園兼兒童遊樂場用地臨北側長春街（25M-1）、東側 10M 計畫道路及西側（20M-15）計畫道路，應自道路境界線退縮 5 公尺建築。

（四）原「變更烏日都市計畫（配合九德地區區段徵收開發）案」（詳附圖 2）退縮規定如下：

1. 住宅區（詳附圖 6）：

（1）建築基地應自建築線至少退縮 5 公尺建築（位屬角地者，其側院應退縮 3 公尺建築，留設為無遮簷人行道），退縮部分得計入法定空地。

（2）退縮之空地，應自建築線留設 3 公尺作為無遮簷人行道，其餘退縮地應予植栽綠化。

（3）退縮植栽綠化空地得設置圍牆，該圍牆應採鏤空設計，其高度不得超過 2 公尺（不含大門及車道入口），其中實牆部份最高不得超過 0.6 公尺，其餘應為透空欄杆，且視覺穿透率不得低於 40%。

2. 商業區

（1）建築基地應自建築線至少退縮 6 公尺建築，（位屬角地者，兩側應退縮 6 尺建築，留設為無遮簷人行道），退縮部分得計入法定空地。

（2）退縮建築之空地，應留設為人行道，並植栽綠化，不得設置圍籬。

3. 公共設施用地

（1）公共設施用地應自建築線至少退縮 5 公尺建築，如有設置圍牆之必要者，圍牆應自道路境界線至少退縮 3 公尺。

（2）退縮建築之空地應植栽綠化，並得計入法定空地。

（五）原「變更烏日都市計畫（配合前竹地區區段徵收開發）案」（詳附圖 3）除第 1-1 種住宅區面臨現有巷道外，各種土地使用分區及公共設施用地臨接計畫道路之退縮建築規定如下：

1. 住宅區（詳附圖 6）

（1）建築基地臨接 8 公尺以上道路者，應自建築線至少退縮 5 公尺建築（位屬角地者，其側院應退縮 3 公尺建築，留設為無遮簷人行道），退縮部分得計入法定空地。

（2）退縮之空地，應自建築線留設 3 公尺作為無遮簷人行道，其餘退縮地應予植栽綠化。

（3）退縮植栽綠化空地得設置圍牆，該圍牆應採鏤空設計（詳附圖 8），其高度不得超過 2 公尺（不含大門及車道入口），其中實牆部份最高不得超過 0.6 公尺，其餘應為透空欄杆，且視覺穿透率不得低於 40%。

2. 商業區（詳附圖 7）

（1）基地應自建築線至少退縮 6 公尺建築（位屬角地者，兩側應退縮 6 公尺建築，留設為無遮簷人行道），退縮部分得計入法定空地。

（2）退縮建築之空地，應留設為人行道，並植栽綠化，不得設置圍籬。

3. 其他使用分區之土地臨接計畫道路部分，應比照住宅區規定退縮建築。

4. 公共設施用地

（1）學校用地：應有一側自建築線退縮至少 10 公尺，供綠化、人行步道及學生接送專用車道等使用；其他臨計畫道路部分，應自建築線退縮至少 6 公尺建築，並免設置騎樓，其中距建築線 4 公尺部分應作為無遮簷人行道。

（2）電路鐵塔用地：應配合設施設計於週邊留設適當人行動線及防護空間，設施立面並應適當美化，其設置需經臺中市政府都市設計審議委員會審議通過。

（3）除園道用地、學校用地及電路鐵塔用地外之其他公共設施用地臨接計畫道路部分，應自建築線退縮 6 公尺建築；其中臨接建築線 4 公尺部分，應作為無遮簷人行道。

（六）「擬定臺中市烏日都市計畫細部計畫（明傳產業園區部分）」內各種土地使用分區及公共設施用地退縮規定如下（詳附圖 9）：

1. 產業專用區二、產業專用區（供園區管理機構使用）及廣停 9 用地臨接 40M-10 計畫道路建築基地應自道路境界線至少退縮 6 公尺建築；臨接 15M-36、12M 及 10M 計畫道路 2 側之土地使用分區及公共設施用地，以及其餘產業專用區一及產業專用區二臨接計畫道路建築基地，應自道路境界線至少退縮 4 公尺建築，退縮建築部分應植栽綠化，不得設置圍籬，但得計入法定空地。

2. 本計畫土地使用分區及公共設施用地毗鄰外側農業區部分，應自計畫範圍界線設置至少 10 公尺之隔離綠地或退縮建築，退縮部分得計入法定空地，並應植栽綠化。

（七）因基地地形特殊致無法依規定留設騎樓或退縮建築，且無妨礙市容觀瞻、消防車輛出入及公共交通，或因都市景觀需要，經臺中市政府都市設計審議委員會審議通過，若屬都市更新單元地區經臺中市政府都市更新及爭議處理審議會審議通過者，依其決議辦理。

十五、為鼓勵基地設置公共開放空間、設置公益性設施及整體合併建築使用及加速開發建設，訂定下列獎勵措施：

（一）建築物（購物專用區之建築物除外）提供部分樓地板面積供下列使用者，得增加所提供之樓地板面積。但以不超過基地面積乘以該基地容積率之 10%為限。

1. 私人捐獻或設置圖書館、博物館、藝術中心、兒童、青少年、勞工、老人等活動中心、景觀公共設施等供公眾使用；其集中留設之樓地板面積在 100 ㎡以上，並經目的事業主管機關核准設立公益性基金管理營運者外，申請建造執照時，前開公益性基金會應為公益性設施之起造人。

2. 建築物留設空間與天橋或地下道連接供公共使用，經道路主管機關核准者。

（二）配合原「擬定烏日都市計畫（部分工業區、變電所用地為第 3 種住宅區）細部計畫案」（詳附圖 1）建築基地設置公共開放空間、整體合併建築使用及加速開發建設，訂定下列獎勵措施：

1. 建築基地設置公共開放空間之獎勵，得依「建築技術規則建築設計施工編第十五章實施都市計畫區建築基地綜合設計」相關規定辦理。

2. 為鼓勵小基地合併整體開發建築，建築基地與相鄰基地合併整體建築者，得依下列規定增加興建樓地板面積：

整體開發建築基地規模	增加興建樓地板面積
3,000平方公尺（含）以上	基地面積×基準容積率×5%
5,000平方公尺（含）以上	基地面積×基準容積率×10%
本細部計畫區整體開發	基地面積×基準容積率×15%

3. 為鼓勵本計畫區加速開發建設，建築基地於市地重劃完成之日起算，下列期限內申請建築執照者，得依下表規定增加興建樓地板面積：

申請建造執照期限	增加興建樓地板面積
一年以內	基地面積×基準容積率×10%
三年以內	基地面積×基準容積率×5%

（三）「擬定臺中市烏日都市計畫細部計畫（明傳產業園區部分）」內建築基地不得適用建築技術規則及其他有關容積獎勵相關法規之規定。

十六、「擬定烏日都市計畫（第二次通盤檢討變更內容明細表編號五案原工業區變更為住宅區部分）細部計畫」（詳附圖 1）不得適用都市更新相關獎勵，且建築基地之容積移轉及其他容積獎勵規定之合計，不得超過基準容積率之 1.5 倍。

十七、景觀及綠化原則

（一）建築基地（購物專用區除外）內之法定空地扣除依相關法令規定無法綠化之面積後應留設 1/2 以上種植花草樹木予以綠化；但因設置無遮簷人行道、裝卸位、車道及現有道路，致法定空地未達應種植花草樹木面積者，則僅限實設空地須種植花草樹木，並依建築技術規則建築設計施工編綠建築基準之建築基地綠化規定以綠化總二氧化碳固定量及二氧化碳固定量基準值做檢討。法定空地面積每滿 64 平方公尺應至少植喬木 1 棵，其綠化工程應納入建築設計圖說於請領建造執照時一併核定之，覆土深度草皮應至少 30 公分、灌木應至少 60 公分、喬木應至少 120 公分。

（二）捷運系統用地之環境景觀計畫須符合「變更烏日都市計畫（配合台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫）案」之環境影響說明書所載內容及審查結論（行政院環境保護署 93.12.20 環署綜字第 0930093755 號函）之要求。

（三）原「擬定烏日都市計畫（部分工業區、變電所用地為第 3 種住宅區）細部計畫」（詳附圖 1）之公園兼兒童遊樂場用地，應考量中和紡織產業文化意象之延續，保留一根煙囪之部分結構（至少 3 公尺），以都市設計及景觀意象方式留存歷史記憶，並提送都市設計審議委員會審議通過後始得興建。

（四）園道用地為景觀道路，即道路兼作一定比例之綠化使用，其植栽綠化面積不得小於園道總面積 1/5。

（五）「擬定臺中市烏日都市計畫細部計畫（明傳產業園區部分）」內應予綠化之開放空間及空地，其不透水鋪面所佔面積應在 1/2 以下。

十八、本計畫區內應提送都市設計審議範圍：

（一）公有建築之審議依臺中市公有建築應送都市設計委員會審議要點規定辦理。

（二）公用事業（包括電信局、航空站、大客車運輸業之轉運站、公私立大型醫院、文大及文教區等）建築申請案之總樓地板超過 10,000 平方公尺者。

（三）新建建築達以下規模：

1.新建建築樓層高度超過 12 層。

2.住宅區新建之建築基地面積超過 6,000 平方公尺。

3.商業區新建之建築基地面積超過 3,000 平方公尺者。

4.住宅區及商業區新建總樓地板面積超過 30,000 平方公尺者。

（四）新闢立體停車場基地面積 6,000 平方公尺以上者。但建築物附屬停車場者，不在此限。

（五）實施容積管制前已申請或領有建造執照，在建造執照有效期間內，依建築技術規則建築設計施工編第 166 條之 1 第 2 項執照之申請案。

（六）捷運建設計畫之場、站建築。

（七）原「變更烏日都市計畫（配合九德地區區段徵收開發）案」（詳附圖 1）之「捷 G14-1」捷運系統用地東側毗鄰之商業區及 30M-7 與 17.5M-1 號計畫道路兩側第一街廓。

（八）擬定烏日都市計畫（第二次通盤檢討變更內容明細表編號五案原工業區變更為住宅區部分）細部計畫地區（詳附圖 1）。

前項各款建築基地之建築基地規模、開放空間、人車通行系統、交通運輸系統、建築量體造型與色彩、景觀計畫、環境保護設施、防災空間、氣候調適與管理維護計畫等都市設計相關事項，應提送臺中市政府都市設計審議委員會審議，經審議通過後，始依法核發建照。

十九、「擬定臺中市烏日都市計畫細部計畫（明傳產業園區部分）」內相關都市設計管制事項如下：

（一）公共開放空間系統

1. 廣停 9 應於環河路二段、15M-36 號道路之交叉口處，利用設計手法塑造計畫區入口廣場意象。

2. 公園兼滯洪池用地、廣停 9 應利用設計手法佈設串連的開放空間系統，並使前述之入口廣場亦可與公園兼滯洪池用地連結。

（二）人行空間或步道系統

1. 計畫區內 12 公尺以上計畫道路，包括 15M-36、12M 計畫道路應採人車分離之原則劃設人行步道，且步道寬度不得小於 1.5 公尺。

2. 臨計畫道路之各建築退縮空間應至少留設 2.5 公尺之人行空間，其餘退縮空間應提供公眾通行或休憩使用；各基地留設之人行空間應連續且不得有高低差，臨接道路之人行步道時，其鋪面之形式、材質、紋理應與道路之人行步道整合。

（三）建築量體配置、色彩、風格

1. 建築物臨接或面向公園兼兒童遊樂場用地、公園兼滯洪池用地、綠地用地、停車場用地、廣場用地及廣場兼停車場用地等開放空間部份，原則上不得設置鐵窗、及暴露通風、通氣、廢氣排出口、窗型冷氣機口等有礙觀

瞻之設施、設備；必要時應有適當之遮蔽處理與設計。前述內容應納入建築設計圖說於請領建造執照時一併核定之。

2. 建築基地應就地質承載安全無虞之地區儘量集中配置，並使法定空地儘量集中留設並與開放空間相聯貫，以發揮最大保育、休憩與防災功能。

3. 產業專用區（供園區管理機構使用），其法定空地面積之 70%應集中並面臨環河路二段、15M-36 號道路為原則，以塑造計畫區入口廣場意象。

4. 建築物立面色彩應依建築物用途，選擇與基地環境調和之設計。

（四）交通及停車規劃

1. 本計畫區內計畫道路於工程設計時不得劃設路邊停車格位。

2. 為避免計畫區內大型車輛出入利用道路作為緩衝空間，延滯道路車流，應於廣停 9 用地及停 2 用地內留設車輛進出停等空間。

3. 12M 及 8M 道路未來施工時應配合五光路 961 巷、五光路 805 巷現況寬度進行設計，以維安全。

（五）本計畫區之建築物應於建築基地內設置集中垃圾貯存區，且應依下列規定辦理：

1. 集中式垃圾貯存空間設置於法定空地者，應有適當之景觀及公共衛生維護設施。

2. 集中式垃圾貯存空間應注意垃圾分類及資源回收。

（六）本計畫區之公共管線應以地下化為原則，若管線暴露於公共主要道路線上時，應加以美化處理。

二十、為鼓勵都市老舊地區申辦獎勵老舊建物重建，屬商業區及住宅區之建築基地，其達都市設計審議規模者從其規定，符合下列條件得予以獎勵基準容積之 20%或 15%：

（一）基地面積 500 平方公尺以上，30 年以上鋼筋混凝土造、預鑄混凝土造及鋼骨混凝土造合法建築物坐落之建築基地與其他土地上之違章建築物投影面積合計達申請重建基地面積之 1/2，其中 30 年以上合法建築物坐落之建築基地應達前述面積總和 1/2，得申請獎勵基準容積之 20%。

（二）基地面積 500 平方公尺以上，土磚造、木造、磚造及石造合法建築物、20 年以上之加強磚造及鋼鐵造合法建築物坐落之建築基地與其他土地上之違章建築物投影面積合計達申請重建基地面積之 1/2，其中合法建築物坐落之建築基地應達前述面積總和 1/2，得申請獎勵基準容積之 15%。

（三）經全部土地所有權人同意。

（四）建築配置時，應自基地退縮 2 側，包括基地後側及側面，側面得選擇 1 側並連通至道路，該退縮淨寬至少 1.5 公尺。

（五）不得再申請建築技術規則所訂定開放空間獎勵。

二十一、建築基地屬已發布細部計畫範圍內之土地，其土地及建築物之使用，悉依該細部計畫之規定辦理；其餘未規定事項或細部計畫未訂定土地使用分區管制要點之地區，應依本要點管制之。

二十二、原「變更烏日都市計畫（配合九德地區區段徵收開發）案」（詳附圖 1）及原「變更烏日都市計畫（配合前竹地區區段徵收開發）案」（詳附圖 1）留設之帶狀開放空間得計入法定空地及開放空間計算，但不得依建築技術規則第十五章申請建築基地綜合設計獎勵。

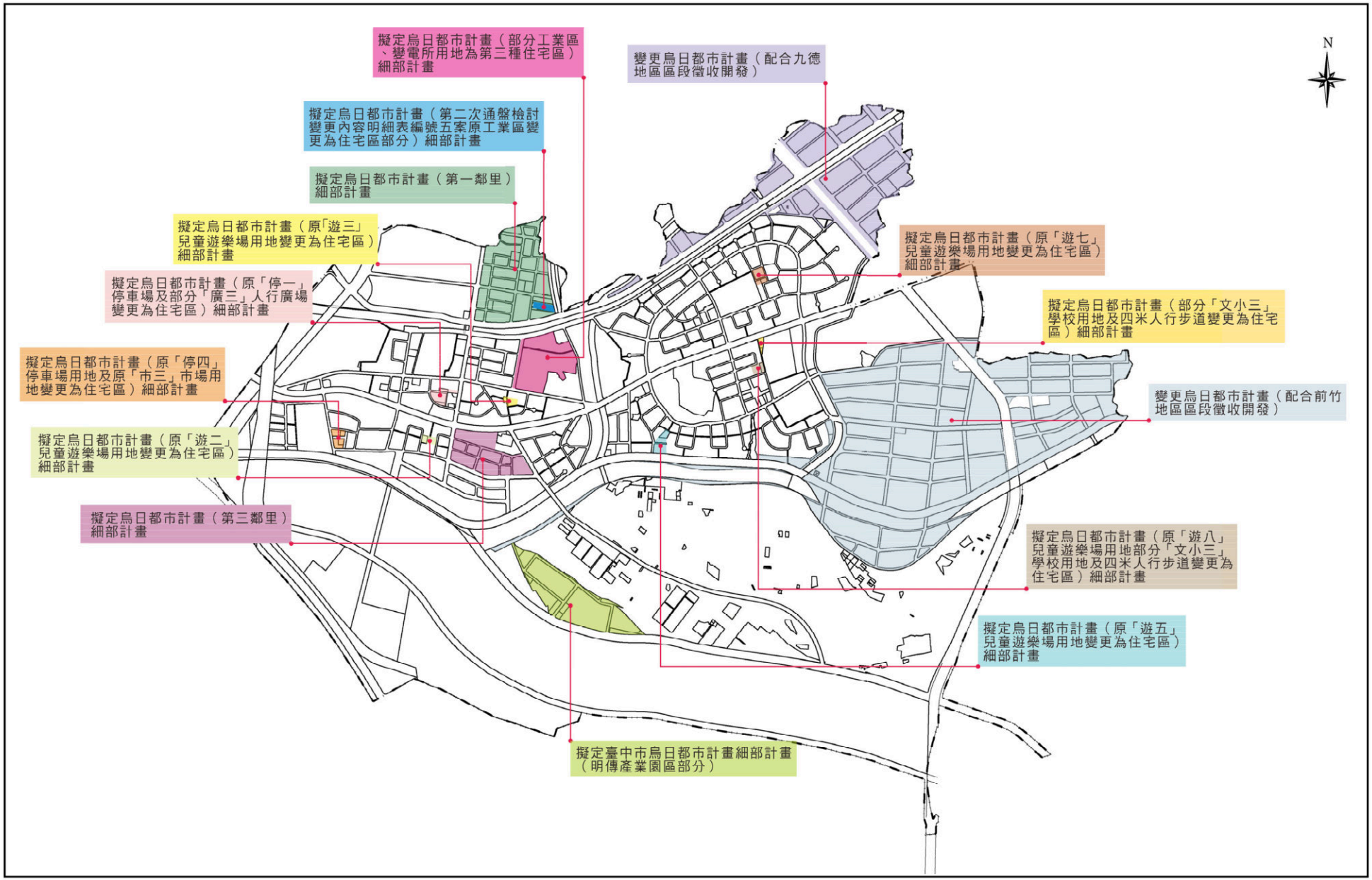
二十三、本要點未規定事項適用都市計畫法臺中市施行自治條例及其他有關法令之規定辦理。

附表 臺中市都市計畫甲、乙種工業區土地設置公共服務設施及公用事業設施申請案件核准條件表

公共服務設施及公用事業設施		使用面積	使用細目	使用條件	管理維護事項
(一)	警察及消防機構	依各目的事業主管機關法令規定	警察局、消防機構	申請基地應臨接寬度8公尺以上計畫道路或現有巷道	依各目的事業主管機關法令規定
(二)	變電所、輸電線路鐵塔（連接站）及其管路。	依各目的事業主管機關法令規定	電力相關設施	1.申請基地應臨接寬度8公尺以上計畫道路或現有巷道。 2.應自基地境界線至少退縮10公尺以上建築，並採屋內型設計退縮部份應妥為綠美化並植栽喬木。 3.申請基地外緣與臨近住宅區（社區）公務機關、名勝古蹟、學校醫院、幼稚園、社會福利設施、加油站、危險物品儲藏區應在50公尺以上。 4.應提請臺中市都市計畫委員會審議核可。	依各目的事業主管機關法令規定
(三)	自來水或下水道抽水站	依各目的事業主管機關法令規定	自來水：自來水處理場、加壓站、配水池、淨水場、配水設施	申請基地應臨接寬度8公尺以上計畫道路或現有巷道。	依各目的事業主管機關法令規定
(四)	自來水處理場（廠）或配水設施	依各目的事業主管機關法令規定	自來水處理場（廠）或配水設施	申請基地應臨接寬度8公尺以上計畫道路或現有巷道。	依各目的事業主管機關法令規定
(五)	煤氣、天燃氣、加（整）壓站	依各目的事業主辦單位法令規定	煤氣、天燃氣、加（整）壓站	1.申請基地應臨接寬度8公尺以上計畫道路或現有巷道。 2.申請基地外緣與臨近住宅區（社區）公務機關、名勝古蹟、學校醫院、幼稚園、社會福利設施、加油站、危險物品儲藏區應在50公尺以上。	依各目的事業主管機關法令規定
(六)	加油站、液化石油氣汽車加氣站	依各目的事業主管機關法令規定	加油站、液化石油氣汽車加氣站	申請基地應臨接寬度12公尺以上計畫道路或現有巷道。	依各目的事業主管機關法令規定
(七)	電信機房	依各目的事業主管機關法令規定	交換機、電池、配線架、傳輸設備	申請基地應臨接寬度8公尺以上計畫道路或現有巷道。	依各目的事業主管機關法令規定
(八)	廢棄物及廢（污）水處理設施或焚化爐	基地面積不得超過一萬平方公尺	廢棄物及廢污水處理設施或焚化爐	1.申請基地應臨接寬度8公尺以上計畫道路或現有巷道。 2.申請基地外緣與臨近住宅區（社區）公務機關、名勝古蹟、學校醫院、幼稚園、社會福利設施、危險物品儲藏區應在250公尺以上。 3.應自基地境界線至少退縮5公尺以上建築，退縮部份應妥為美化且於基地周圍設置實體圍牆。但以既有合法廠房申請，不受本項限制。 4.應提請臺中市都市計畫委員會審議核可。	依各目的事業主管機關法令規定
(九)	土石方資源堆置處理場	依各目的事業主管機關法令規定	土石方資源堆置場及其附屬設施	依臺中市營建賸餘土石方管理自治條例規定辦理。	依各目的事業主管機關法令規定
(十)	醫療保健設	使用土地總	1.醫療機構。	1.申請基地應臨接寬度8公尺以上道路	依各目的事

附表 臺中市都市計畫甲、乙種工業區土地設置公共服務設施及公用事業設施申請案件核准條件表（續）

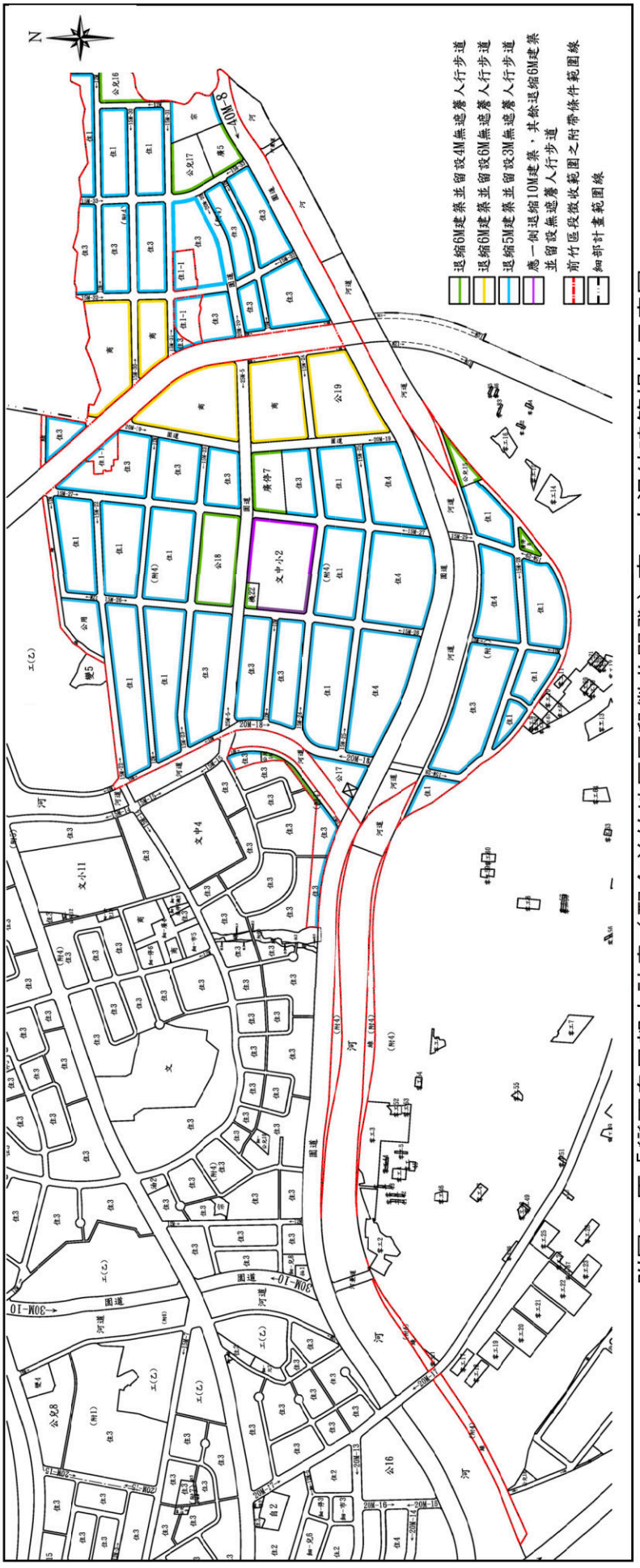
公共服務設施及公用事業設施		使用面積	使用細目	使用條件	管理維護事項
	施	面積不得超過該工業區土地總面積百分之五	2.護理機構。	2.申請基地與煤氣、天然氣、加壓站至少應有 50 公尺以上距離，與危險物品和高壓氣體儲藏區至少應有 300 公尺以上距離。	業主管機關法令規定
(十一)	社會福利設施	依各目的事業主管機關法令規定	1.兒童及少年福利機構（托嬰中心、早期療育機構）、2.老人長期照顧機構（長期照護型、養護型及失智照顧型）、3.身心障礙福利機構。」	申請基地應臨接寬度 8 公尺以上計畫道路或現有巷道。	依各目的事業主管機關法令規定
(十二)	幼兒園或兒童照顧服務中心	依各目的事業主管機關法令規定	幼兒園、兒童照顧服務中心	申請基地應臨接寬度 8 公尺以上計畫道路或現有巷道。	依各目的事業主管機關法令規定
(十三)	郵局	依各目的事業主管機關法令規定	郵局	申請基地應臨接寬度 8 公尺以上計畫道路或現有巷道。	依各目的事業主管機關法令規定
(十四)	汽車駕駛訓練場	依各目的事業主管機關法令規定	汽車駕駛訓練場	申請基地應臨接寬度 8 公尺以上計畫道路或現有巷道。	依各目的事業主管機關法令規定
(十五)	客貨運站及其附屬設施	依各目的事業主管機關法令規定	客貨運站及其附屬設施	申請基地應臨接寬度 12 公尺以上計畫道路或現有巷道。	依各目的事業主管機關法令規定
(十六)	宗教設施	建築物總樓地板面積不得超過五百平方公尺	宗教設施	1.申請基地應臨接寬度 8 公尺以上道路。 2.建蔽率為 60%。 3.需留設停車空間應依建築技術規則建築設計施工編第 56 條規定之設置標準停車空間加倍設置。	依各目的事業主管機關法令規定
(十七)	電業相關之維修及其服務處所	依各目的事業主管機關法令規定	電業相關之維修及其服務處所	申請基地應臨接寬度 8 公尺以上計畫道路或現有巷道。	依各目的事業主管機關法令規定
(十八)	再生能源發電設備及其輸變電相關設施	依各目的事業主管機關法令規定	再生能源發電設施、再生能源熱能設施、再生能源衍生燃料及其相關設施、再生能源輸送管線設施、其他再生能源相關設施	1.申請基地應臨接寬度 8 公尺以上計畫道路或現有巷道。 2.應自基地境界線至少退縮 10 公尺以上建築，並採屋內型設計退縮部份應妥為綠美化並植栽喬木。 3.申請基地外緣與臨近住宅區（社區）公務機關、名勝古蹟、學校醫院、幼稚園、社會福利設施、加油站、危險物品儲藏區應在 50 公尺以上。 4.應提請臺中市都市計畫委員會審議核可。	依各目的事業主管機關法令規定
(十九)	其他經市政府審查核准之必要公共服務設施及公用事業	不另規定	由本府主管機關視性質個案審查	申請基地應臨接寬度 8 公尺以上道路。	依各目的事業主管機關法令規定



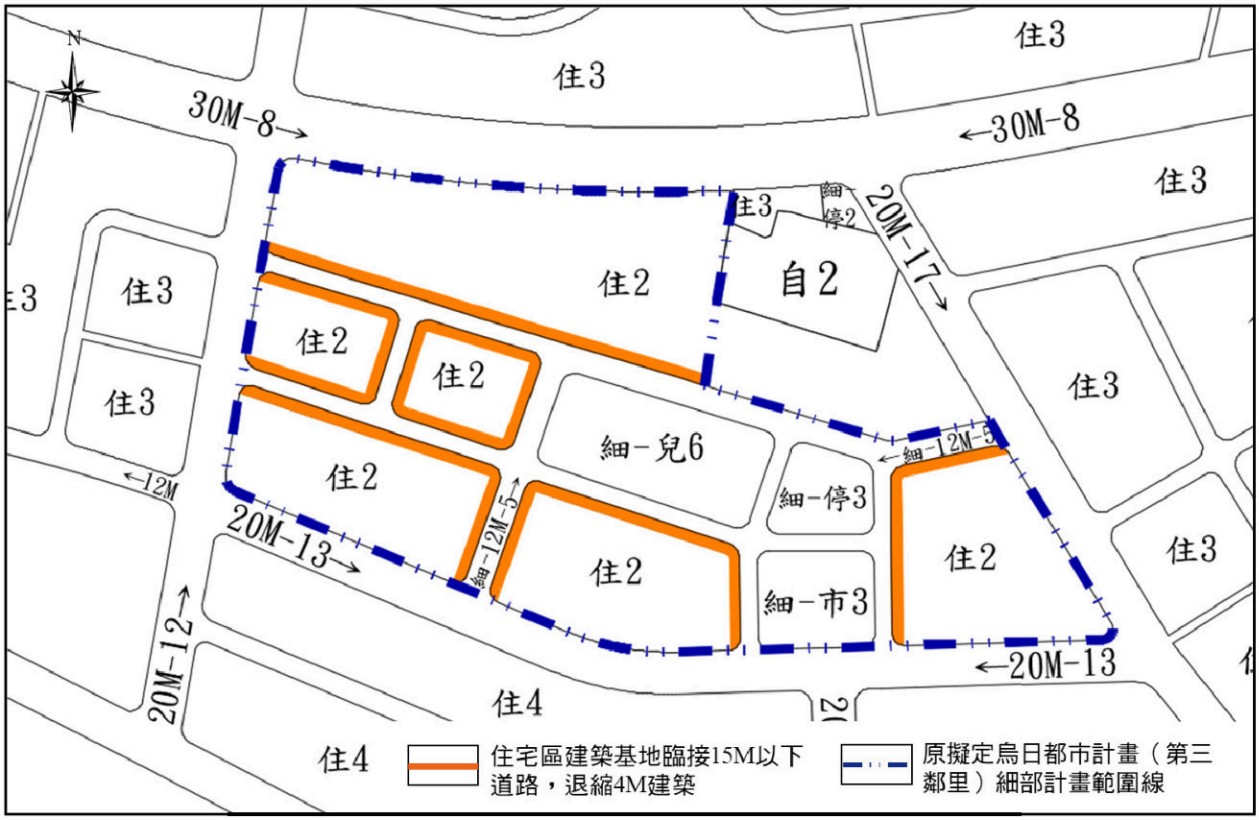
附圖 1　烏日都市計畫各細部計畫及區段徵收地區位置示意圖



附圖 2 原「變更烏日都市計畫（配合九德地區區段徵收開發）案」之退縮建築規定示意圖



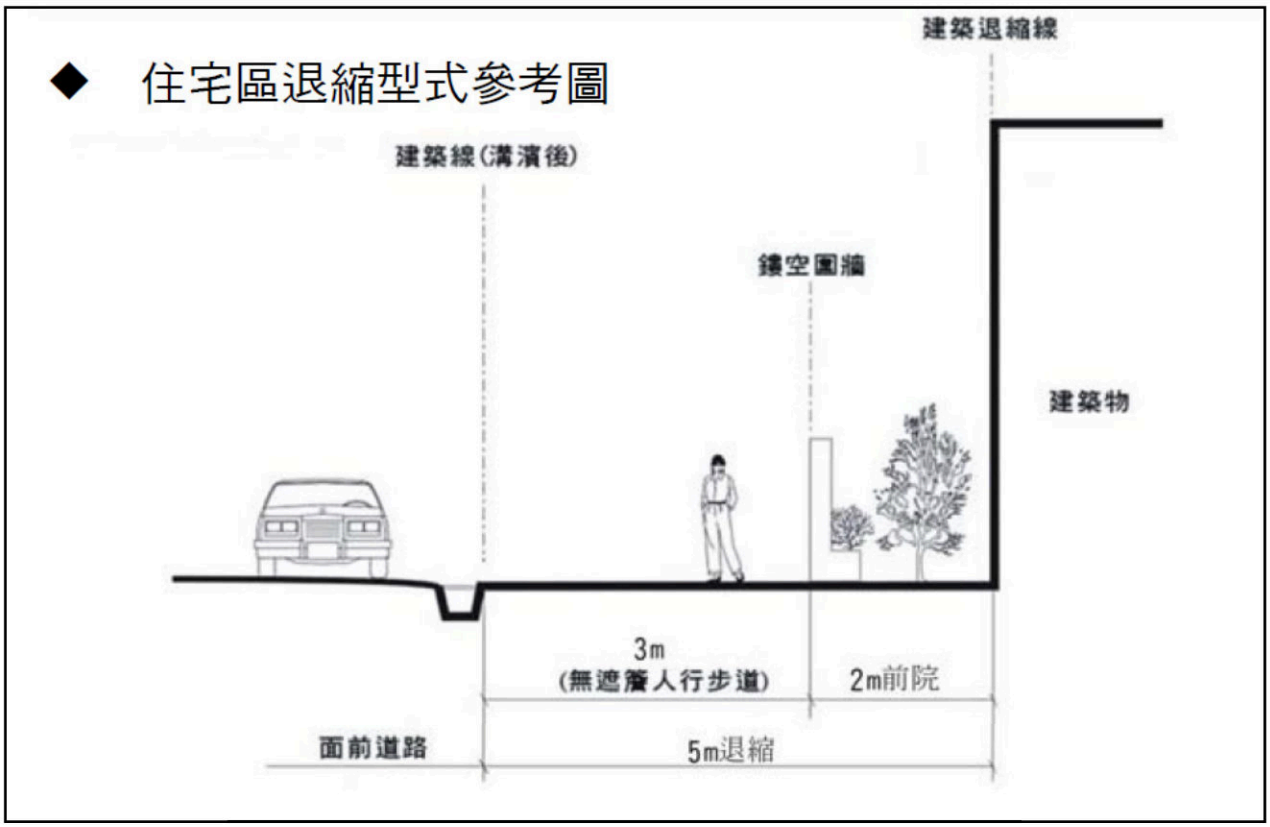
附圖 3 原「變更烏日都市計畫（配合前竹地區區段徵收開發）案」之退縮建築規定示意圖



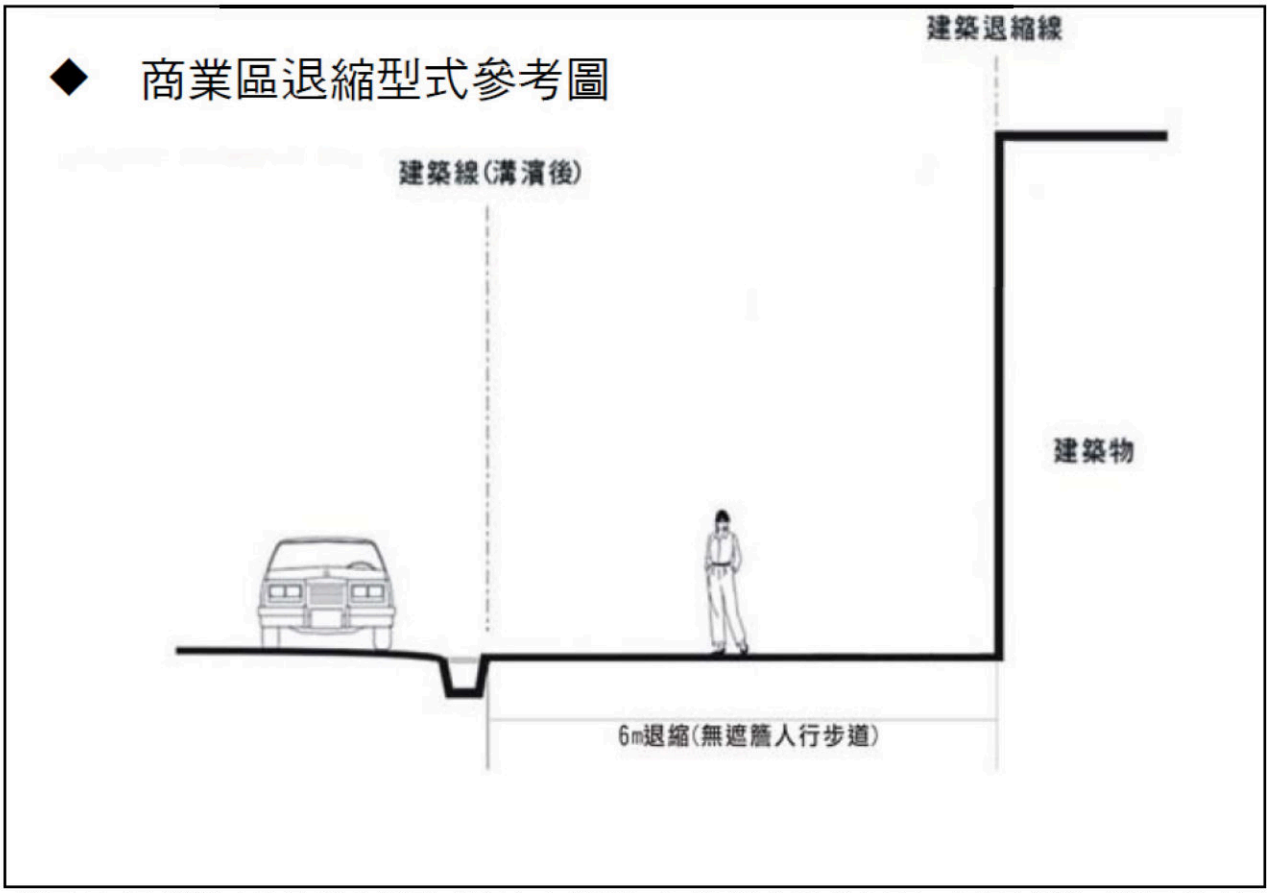
附圖 4 原「擬定烏日都市計畫（第三鄰里）細部計畫案」之住宅區退縮建築示意圖



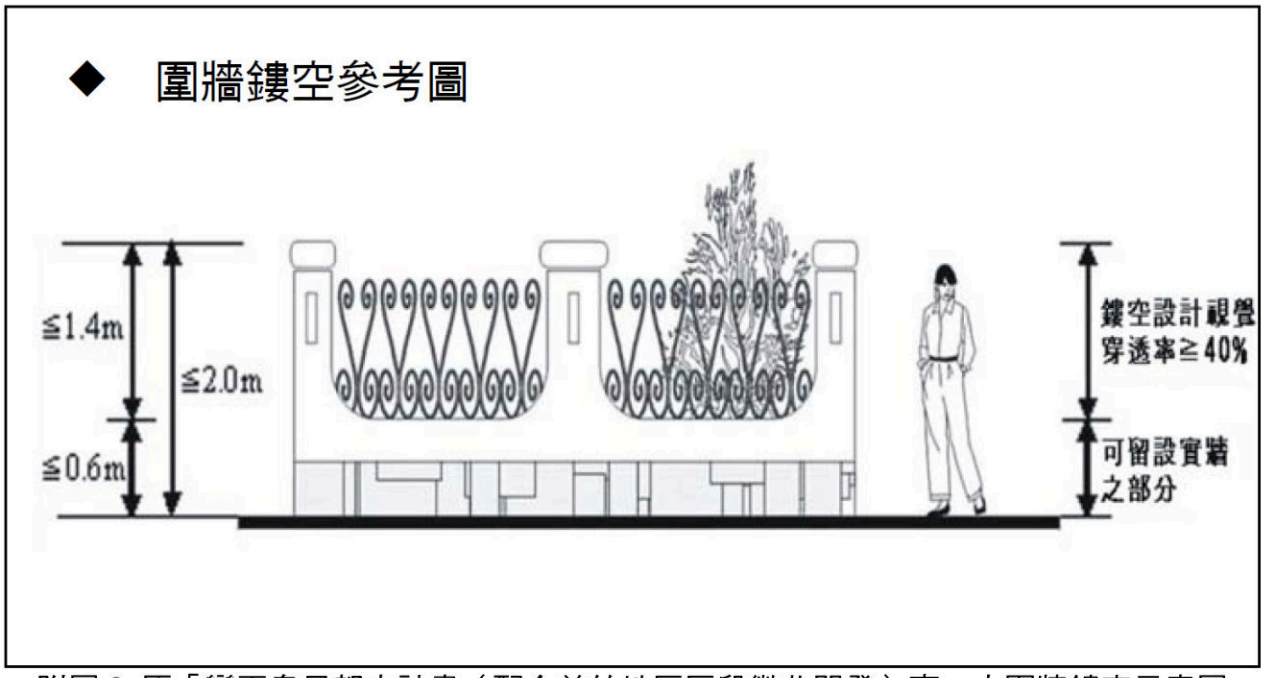
附圖 5 原「擬定烏日都市計畫（部分工業區、變電所用地為第 3 種住宅區）細部計畫」之退縮建築示意圖



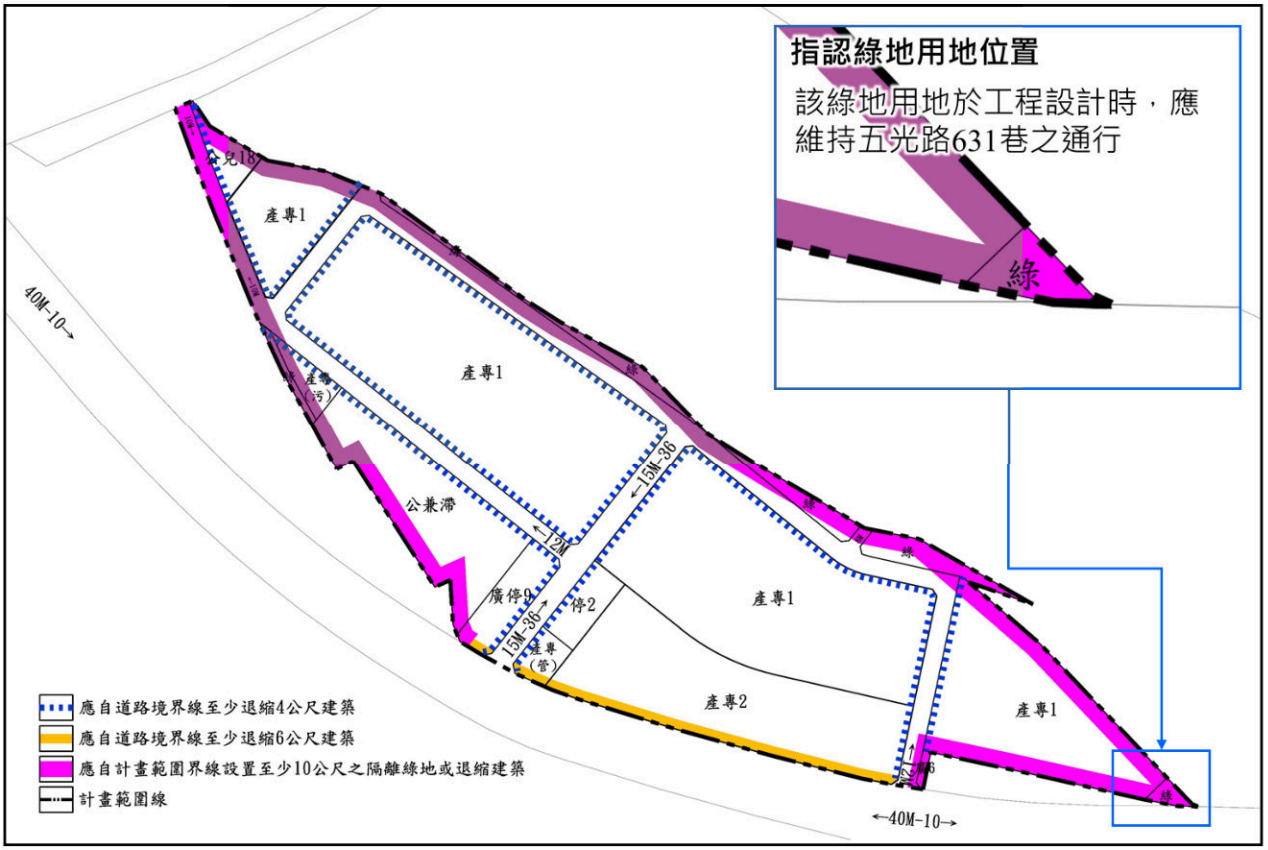
附圖 6 原「變更烏日都市計畫（配合九德地區區段徵收開發）案」及原「變更烏日都市計畫（配合前竹地區區段徵收開發）案」之住宅區退縮建築示意圖



附圖 7 原「變更烏日都市計畫（配合九德地區區段徵收開發）案」及原「變更烏日都市計畫（配合前竹地區區段徵收開發）案」之商業區退縮建築示意圖



附圖 8 原「變更烏日都市計畫（配合前竹地區區段徵收開發）案」之圍牆鏤空示意圖



資料來源：變更烏日都市計畫細部計畫（第一次通盤檢討）（第一階段）書。

附圖 9 原「擬定臺中市烏日都市計畫細部計畫(明傳產業園區部分)」之退縮規定示意圖

第七節　附帶條件地區

為符合社會公平、正義原則，補充公共設施用地之不足，並維護都市景觀及生活環境品質，彙整原烏日都市計畫歷次通盤檢討及變更案，針對尚未辦理完成之附帶條件地區共計4處（詳圖4-2所示），茲彙整如下：

附帶條件一（附1）：變4用地南側

即第二次通盤檢討變更內容明細表新編號第八案及第三次通盤檢討變更內容新編號第二十九案，其規定為：

（一）應另行擬定細部計畫（含配置適當之公共設施用地與擬具具體公平合理之事業及財務計畫），並俟細部計畫完成法定程序發布實施後始得發照。

（二）以市地重劃方式開發，提供30%公共設施用地。

（三）應與相鄰土地一併擬定細部計畫及整體開發。

附帶條件二（附2）：九德地區區段徵收範圍（俟區段徵收發價作業完成後，都市計畫再行核定發布實施）

即依據「變更烏日都市計畫（配合九德地區區段徵收開發）書」內政部都市計畫委員會民國101年5月8日第779次會議審議通過版本之附帶條件規定，其規定為：『原計畫（擴大及變更烏日都市計畫（第三次通盤檢討）案）變更內容綜理表新編號第4、5、7、8、9、10案（不含捷運系統用地及附帶條件2之範圍）、臺中生活圈二號線未徵收開闢部分及部分原計畫道路合併以區段徵收方式辦理整體開發。』

附帶條件三（附3）：九德地區區段徵收範圍剔除範圍

即依據「變更烏日都市計畫（配合九德地區區段徵收開發）書」內政部都市計畫委員會民國101年5月8日第779次會議審議通過版本之附帶條件規定，其規定為：『原囊底路及人行步道變更為住宅區應捐贈30％土地作為公共設施；其捐贈之土地部分應以代金方式折算繳納；並以捐獻當期公告現值加四成計算；捐贈之代金繳納予政府後，始得發照建築。』

附帶條件四（附4）：前竹地區區段徵收範圍（民國108年10月7日府授都計字第1080234161號函公告自108年10月8日起發布實施）

即依據「變更烏日都市計畫（配合前竹地區區段徵收開發）書」內政部都市計畫委員會民國99年9月21日第739次會議、民國100年8月23日第762次、民國103年11月11日第839次會議、民國104年12月8日第865次會議及民國106年10月3日第909次會議審議通過版本之附帶條件規定，其規定為：『以區段徵收方式辦理整體開發。』。

附帶條件五（附5）：前竹地區區段徵收範圍剔除範圍

即依據「變更烏日都市計畫（配合前竹地區區段徵收開發）書」之附帶條件，其規定為：『第1-1種住宅區之開發方式依前竹地區區段徵收土地使用分區管制要點規定辦理。』。

附帶條件六（附 6）：細-市 5 用地南側

即第三次通盤檢討變更內容明細表新編號第三十二案，其規定為：

（一）由河川用地變更為住宅區者，應捐贈 30%土地為公共設施；其應捐贈之土地部分得改以捐獻代金方式折算繳納。

（二）同一所有權人土地已於本計畫變更為綠地及道路用地者，其應捐獻之公共設施面積應優先扣除已劃設為綠地及道路用地之面積後，不足之部分改以捐獻代金方式折算繳納。

（三）捐獻代金部分，應按捐獻土地當期公告現值加四成計算。

（四）河川用地變更為住宅區之土地，應將捐贈之公共設施或代金移轉（繳納）予烏日區公所後，始得發照建築。

附帶條件七（附 7）：原（原遊三）兒童遊樂場用地變更為住宅區細部計畫

為符合該地區土地所有權人之公平負擔原則，以無償提供公共設施用地方式開發本地區，應與市府簽訂協議書，並完成公共設施開闢。

附帶條件八（附 8）：原「停 1」停車場及部分「廣 3」人行廣場變更為住宅區）細部計畫

為符合該地區土地所有權人之公平負擔原則，以市地重劃或無償提供方式開發本地區。

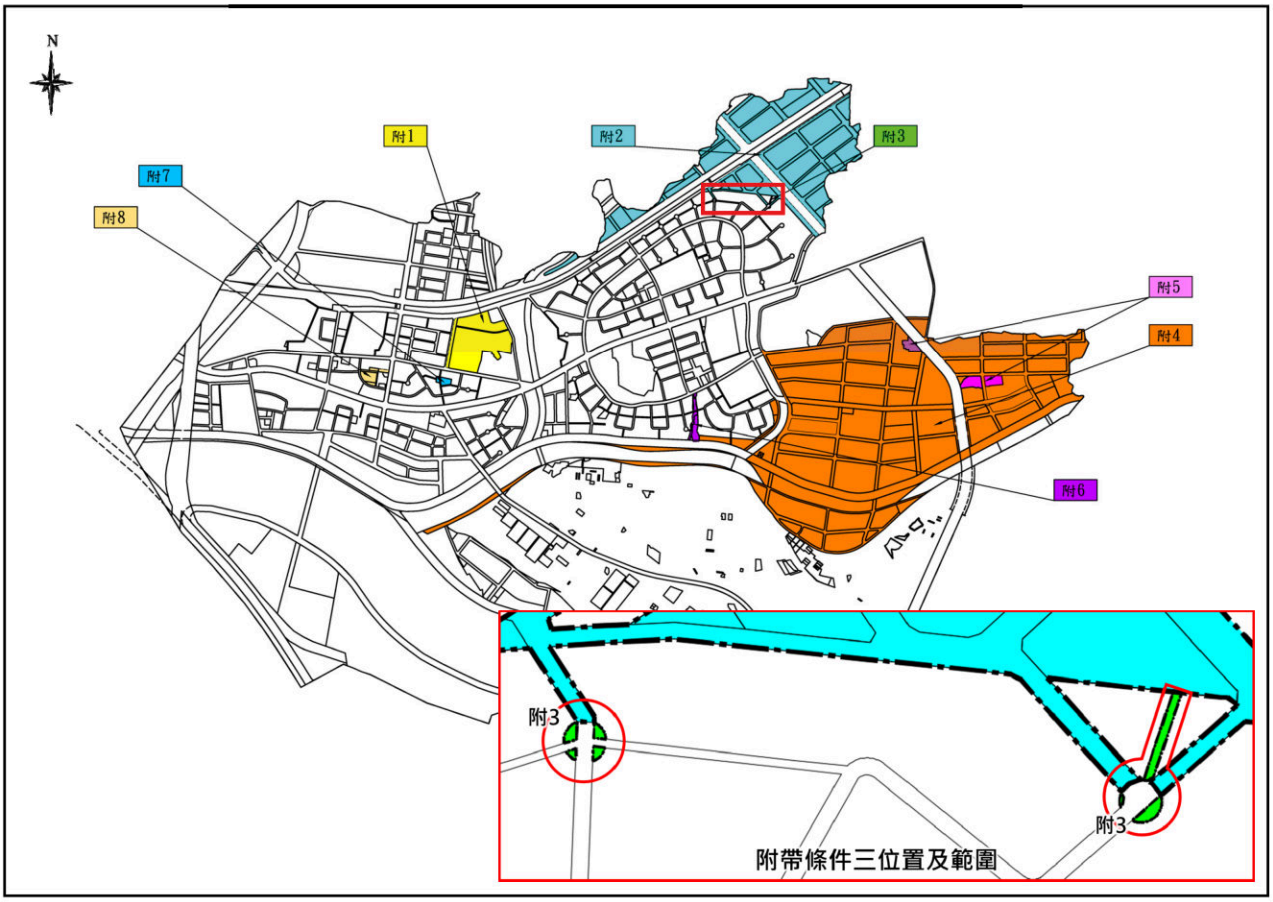


圖 4-2 附帶條件範圍及位置示意圖